



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



OF/PMSMJ/COMPDEC/Nº032/2025

Santa Maria de Jetibá - ES, 26 de novembro de 2025.

Ao senhor(a)
Sr. Ronan Zocoloto Souza Dutra
Prefeito Municipal

Assunto: Lançamento em folha de pagamento – Comissão de Fomento

Senhor Prefeito,

Eu, Marcelo Dias Pereira, servidor público municipal, matrícula nº 053.541, venho respeitosamente perante Vossa Excelência recorrer do entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico Processo nº 2025-NPJWP, emitido pela Secretaria Jurídica em 18 de novembro de 2025, o qual restringe o pagamento da gratificação da Lei Municipal nº 2.079/2018 a uma única vez, mesmo diante de duas designações distintas e regulares que ocupo.

O referido parecer baseia-se em uma interpretação restritiva que, respeitosamente, submeto a uma nova ponderação, buscando harmonizá-la com a natureza executiva dos atos administrativos e com a realidade fática das funções que desempenho.

A Lei Municipal nº 2.079/2018 possui caráter autorizativo. O direito subjetivo à gratificação, contudo, nasce do ato administrativo específico e concessivo – no caso, as Portarias de nomeação que me designaram. Cada Portaria (nº 1.342/2025 e nº 2.003/2025) é um ato jurídico independente, que institui uma função específica e gera um direito ao respectivo pagamento, desde que preenchidos os requisitos legais em cada uma delas.

A Lei Municipal nº 2.079/2018, em seu texto, não veda expressamente a cumulação do benefício. Na ausência de proibição legal específica, e diante da existência de dois atos administrativos válidos e autônomos, entendo que deve-se permitir o exercício pleno dos direitos por eles conferidos, em observância ao princípio da autotutela e da supremacia do interesse público, que assegura à Administração a eficácia de seus próprios atos.

Como servidor designado, atuo efetivamente como Gestor da Parceria e Membro de Comissão de Monitoramento em duas comissões distintas, cada uma com processos, termos de fomento e demandas específicas (Portaria 2003/2025 e Portaria 1.342/2025). A natureza jurídica e as responsabilidades inerentes a cada função são diversas – sendo uma de gestão executiva e outra de caráter fiscalizatório –, o que, pelo Princípio da Isonomia, justifica e exige a distinção remuneratória, evitando tratamento igualitário entre situações funcionais distintas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Senhor Prefeito, meu pleito busca tão somente a efetiva execução dos atos administrativos por Vossa Excelência já editados, assegurando que eu seja remunerado pelo trabalho que efetivamente realizo em duas frentes distintas. É conhecido que no âmbito da administração municipal é comum o recebimento de mais de uma gratificação por servidores que acumulam comissões distintas, desde que devidamente nomeados e em efetivo exercício.

Ressalto que a incerteza gerada pela lacuna na Lei Municipal nº 2.079/2018 não deve restringir direitos regularmente adquiridos por meio de portarias específicas. Sabendo que não há proibição expressa na lei, e diante do meu efetivo exercício em duas funções distintas, confio no criterioso juízo de Vossa Excelência para dirimir a questão em meu favor.

Diante do exposto, solicito a revisão do entendimento contido no Parecer Jurídico e a decisão final considerando meu pleito elucidado, determinando expressamente que o setor competente proceda com o lançamento em folha de pagamento da segunda gratificação, relativa à Portaria nº 2.003/2025, em respeito à Lei, aos atos por Vossa Excelência praticados e ao meu trabalho.

Renovo meus votos de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Marcelo Dias Pereira
Agente de Defesa Civil
Matrícula 053541